

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 수도부지 방해물 제거 가치분 신청을 통한 수도부지 적극 관리

관 련 부 서 ○○○지사

내 용

○○○지사는 광역상수도 사업을 통하여 ○○시, ⑤⑤시, ㉠㉠시에 용수를 공급하는 역할뿐만 아니라 ○○철강산업단지에 공업용수를 공급(약 16만m³/일)하는 역할을 맡고 있습니다.

위 용수 공급에 차질이 발생하는 것을 방지하기 위해서는 수도시설 및 부지를 철저히 관리할 필요가 있고, ○○○지사에서는 관리 노력의 일환으로 ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠(주)과 함께 수도시설 및 부지를 부단히 점검하고 있습니다.

한편 주식회사 **산업은 수도부지에 매설된 ○○(공) 구관계통 관로 이설과 관련하여 2024년 11월경 ○○○지사에 민원을 제기한 적이 있고 ○○○지사는 위 민원 대응 및 수도시설 등 점검 중 **산업 내에 위치한 수도부지에 토사 등 중량물을 적치한 사실을 2025년 9월 중순경 확인하였습니다.

○○○지사는 위 사실 확인 후 지체 없이 토사 등 중량물이 관로에 미칠 수 있는 영향 및 중량물 적치로 발생할 수 있는 모든 상황을 고려, 대응 방안 마련·검토를 하였습니다. 특히 관로 파손 시 발생할 단수 등 상황에 대비하기 위해

공업용수 공급 경로 우회(안) 및 긴급 복구(안) 등을 즉시 검토·수립하였으며
(주)**산업에 법적으로 조치할 수 있는 사항에 대하여도 검토하였습니다.

수도부지는 등기상 국유지가 아닌 사유지로 일반적인 경우가 아니어서 법적으로 대응 가능한 조치 수단·방법을 검토하는 것이 쉽지 않았으나 적극적인 자세로 법무실과 신속하게 협의하여 대응 방안을 도출하였습니다.

또한, 위 검토 내용을 바탕으로 즉시 수도부지가 포함된 토지를 임차하여 업체에 공문으로 중량물 적치로 인한 우려 사항(관로 손괴, 토사 붕괴 등으로 발생할 피해 및 안전사고)을 전달하고 적치물(중량물) 제거를 촉구하였습니다. 동시에 적치물 제거를 요구할 수 있는 법적 근거(수도시설관리권) 및 적치물 제거 불이행 시 부담하여야 할 법적 책임(수도시설 손괴 시 수도시설 복구에 드는 비용, 수도법 제83조 제4호에 따른 형사 책임(2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금), 관로 사고 및 토사 붕괴로 인한 굴착기 등의 안전사고 발생 시 그에 대한 책임(중대재해 발생에 따른 형사 책임 등))을 명확하게 고지함으로써 신속한 이행의 필요성을 절감할 수 있도록 하였고 이에 현재 적치물 제거가 필요하다는 점에 관하여는 이견이 없는 상황입니다.

다만 현실적으로 적치물 전량을 단기간에 제거하는 것은 어려울 것으로 보이나 관로 파손으로 발생할 위험의 중대성 및 가능성을 고려하면 즉시 제거 필요성은 인정되므로 ○○○지사는 매일 위 수도부지를 점검하고 적치물 제거를 요구하고 있습니다.

**골재의 적치물 제거 노력이 인정되나 제거되지 않은 적치물이 상존하고 있고, 그 양이 적지 않으며, **골재의 변심으로 중량물이 추가로 적치될 가능성

을 배제할 수 없고, 유사 사례 발생에 대비하여 명확한 법적 근거 확보가 필요하므로 ○○○지사에서는 가처분 신청을 법무실에 신속하게 의뢰하였습니다. 현재 법무실의 제소 검토가 완료된 상태로 곧 소송대리인을 통하여 법원에 가처분을 신청할 예정입니다.

끝으로, 유사 사례에 관하여 모범 선례로 남을 수 있도록 가처분 신청 후에도 법무실 및 소송대리인과 긴밀히 소통하여 K-water에 유리한 법원 결정을 이끌어낼 것입니다.

개 선 효 과 **산업 및 **골재의 수도부지상 중량물 적치 행위로 관로가 손상·파손되는 상황이 발생할 경우 ○○○(공) 구관계통 관로를 통하여 공업용수를 사용하는 여러 업체의 조업 차질이 불가피할 것이며, 이로 인하여 개별 업체가 입을 피해는 막대할 것이고 국가 경제에도 악영향을 미칠 것으로 예상되나 ○○○지사에서 적시에 적치물 제거를 요구하여 위 피해 등 예방에 기여하였다.